

**PROYECTO DE LEY QUE DECLARA DE
INTERÉS NACIONAL Y NECESIDAD PÚBLICA
LA CREACIÓN DEL DISTRITO DE YAPATERA EN
LA PROVINCIA DE MORROPÓN,
DEPARTAMENTO DE PIURA.**

El grupo parlamentario **PERÚ LIBRE**, a iniciativa de la congresista **MARÍA ELIZABETH TAIPE CORONADO** y de los congresistas firmantes, ejerciendo el derecho a iniciativa legislativa que les confiere el artículo 107 de la Constitución Política del Perú y, en concordancia con los artículos 22, inciso c), 67, 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la República, presentan el siguiente proyecto de ley:

FÓRMULA LEGAL

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Ha dado la siguiente Ley:

**LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y NECESIDAD PÚBLICA LA
CREACIÓN DEL DISTRITO DE YAPATERA EN LA PROVINCIA DE MORROPÓN,
DEPARTAMENTO DE PIURA.**

Artículo 1. Objeto de la ley

La presente ley tiene por objeto declarar de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de Yapatera, ubicado en la provincia de Morropón, departamento de Piura, en atención a su relevancia histórica, cultural, social y económica para la región norte del Perú y para el fortalecimiento de la identidad afroperuana en el país.

Artículo 2. Finalidad de la ley

La presente ley tiene por finalidad de fortalecer el proceso de descentralización, promover el desarrollo económico y social de la población, mejorar la prestación de servicios públicos y consolidar la identidad cultural afroperuana de la zona.

Artículo 3. Declaración de Interés Nacional

Se declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de Yapatera, conformado por los centros poblados de Yapatera, Belén, Chililique, La Viña, Las Pampas, Panecillo, Platanal Bajo, Río Seco Bajo, Río Seco Alto, Sancor, Chapica, Palo Blanco, Papelillo, Fátima y Sol-Sol, ubicados en la provincia de Morropón, departamento de Piura.

Artículo 4. Coordinación interinstitucional

Encárguese a la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial, en coordinación con el Gobierno Regional de

Piura y las entidades competentes, priorice las acciones técnicas y administrativas necesarias para evaluar y ejecutar el proceso de creación del distrito de Yapatera, conforme a la normativa vigente.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA. Vigencia

La presente norma entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

FUNDAMENTACIÓN

1. INTRODUCCIÓN:

Yapatera constituye uno de los principales asentamientos afroperuanos del Perú, reconocido por la preservación de manifestaciones culturales, tradiciones, costumbres y expresiones históricas que forman parte del patrimonio cultural de la Nación.

El Estado peruano ha reconocido oficialmente la importancia de la cultura afroperuana mediante la Ley N.º 28761, Ley que establece el 4 de junio de cada año como "Día de la Cultura Afroperuana", destacando el aporte histórico, social y cultural de la población afrodescendiente al desarrollo nacional¹. En ese contexto, Yapatera representa un espacio emblemático para la preservación y difusión de la herencia cultural afroperuana, contribuyendo al fortalecimiento de la identidad nacional y a la promoción de la interculturalidad.

Asimismo, Yapatera presenta características territoriales, poblacionales y económicas que sustentan la necesidad de su reconocimiento como distrito. La zona alberga diversos centros poblados con significativa actividad agrícola y comercial, destacando la producción de mango, limón y otros cultivos que constituyen una fuente importante de dinamismo económico y generación de empleo local².

Desde la perspectiva de la descentralización y gestión pública, la creación del distrito permitirá fortalecer la capacidad administrativa y acercar los servicios del Estado a la población, promoviendo una atención más eficiente de las necesidades sociales y una adecuada distribución de los recursos públicos. La descentralización territorial constituye un mecanismo esencial para fortalecer la gobernanza local y garantizar un desarrollo equilibrado e inclusivo³.

Actualmente, diversos centros poblados de Yapatera enfrentan limitaciones relacionadas con el acceso oportuno a servicios públicos, infraestructura vial, saneamiento básico y programas de desarrollo territorial, lo cual restringe las

¹ Congreso de la República del Perú. (2006). Ley N.º 28761, Ley que declara el 4 de junio como Día de la Cultura Afroperuana. Diario Oficial El Peruano.

² Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2018). Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.

³ Presidencia del Consejo de Ministros. (2021). Política General de Gobierno y fortalecimiento de la descentralización territorial. Gobierno del Perú.

oportunidades de crecimiento integral de la población y dificulta la atención inmediata de sus demandas sociales.

En ese sentido, la presente propuesta legislativa busca establecer el marco necesario para que el Poder Ejecutivo y las entidades competentes prioricen el proceso técnico de evaluación y eventual creación del distrito de Yapatera, conforme a la normativa vigente sobre demarcación y organización territorial. Del mismo modo, la creación del nuevo distrito contribuirá al fortalecimiento de la identidad cultural afroperuana y permitirá impulsar políticas públicas orientadas a la inclusión social, promoción cultural y desarrollo económico sostenible en beneficio de la población.

2. PROBLEMÁTICA QUE SE BUSCA ATENDER:

La población de Yapatera y sus anexos enfrenta históricamente limitaciones derivadas de la centralización administrativa y de la insuficiente presencia estatal en la zona. Entre las principales problemáticas identificadas destacan:

- Limitado acceso a servicios públicos de calidad.
- Insuficiente inversión en infraestructura básica.
- Escasa capacidad de gestión territorial y administrativa.
- Débil articulación de políticas de desarrollo local.
- Necesidad de fortalecer la identidad cultural afroperuana y su reconocimiento institucional.

En ese sentido, la creación del distrito permitiría establecer una administración local con mayor autonomía presupuestal y capacidad de gestión, favoreciendo la ejecución de proyectos de inversión pública y programas sociales.

3. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

a. FUNDAMENTO HISTÓRICO Y CULTURAL

Yapatera representa uno de los principales pueblos afroperuanos del norte del Perú y constituye un espacio de profunda importancia histórica, cultural y social dentro de la provincia de Morropón, departamento de Piura. A lo largo de los años, sus habitantes han conservado expresiones culturales, tradiciones, costumbres y manifestaciones artísticas que forman parte de la memoria colectiva y del patrimonio cultural afroperuano.

La presente iniciativa legislativa busca reconocer institucionalmente la identidad histórica de Yapatera y fortalecer la representación política y administrativa de su población. Esta propuesta responde también a una deuda histórica del Estado con las comunidades afrodescendientes, las cuales han contribuido

significativamente al desarrollo económico, cultural y social del país, pese a haber enfrentado históricamente situaciones de exclusión y limitada presencia estatal.

La Constitución Política del Perú reconoce el derecho de toda persona a su identidad étnica y cultural, así como la obligación del Estado de respetar y proteger la pluralidad cultural de la Nación⁴. En ese marco, la creación del distrito Afrodescendiente de Yapatera constituye una medida orientada a fortalecer la inclusión, la representación y la preservación de la identidad afroperuana.

Asimismo, diversos estudios destacan que la población afroperuana ha desempeñado un rol fundamental en la construcción histórica del Perú, especialmente en regiones como Piura, donde las comunidades afrodescendientes mantienen una fuerte identidad cultural y sentido de pertenencia⁵.

b. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL

La iniciativa legislativa encuentra sustento en el artículo 189 de la Constitución Política del Perú, el cual establece que el territorio nacional se organiza en regiones, departamentos, provincias y distritos, constituyendo estas circunscripciones la base de la organización política y administrativa del Estado.

Del mismo modo, el artículo 102 inciso 7 de la Constitución faculta al Congreso de la República a aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo, conforme al marco legal vigente. Asimismo, el artículo 194 reconoce la autonomía política, económica y administrativa de las municipalidades en los asuntos de su competencia.

En el caso de Yapatera, existen condiciones sociales, territoriales y culturales que justifican plenamente su creación como distrito, debido a la existencia de una población consolidada, continuidad geográfica e identidad colectiva claramente definida.

Además, el proceso de descentralización impulsado por el Estado peruano busca acercar la administración pública a la ciudadanía y fortalecer los gobiernos locales como mecanismos de desarrollo⁶.

c. FUNDAMENTO SOCIAL

⁴ Artículo 2 de la Constitución Política del Perú de 1993

⁵ Ministerio de Cultura. (2021). Política Nacional del Pueblo Afroperuano al 2030. Ministerio de Cultura.

⁶ Presidencia del Consejo de Ministros. (2020). Política Nacional de Descentralización. PCM

Durante muchos años, la población de Yapatera y de sus caseríos aledaños ha manifestado la necesidad de contar con una administración distrital propia que permita atender de manera más eficiente sus necesidades y demandas sociales.

Actualmente, diversos sectores de la población enfrentan dificultades relacionadas con el acceso oportuno a servicios públicos, infraestructura vial, saneamiento básico, atención en salud, educación y seguridad ciudadana. Estas limitaciones se ven agravadas por la distancia administrativa y la limitada capacidad de respuesta de las autoridades competentes.

La creación del distrito permitirá fortalecer la presencia del Estado en la zona, promoviendo una gestión pública más cercana a la población y facilitando la ejecución de proyectos de inversión pública orientados a reducir brechas sociales y territoriales.

Asimismo, permitirá fortalecer la participación ciudadana y el ejercicio democrático, ya que la población tendrá mayores espacios de representación y decisión sobre las prioridades de desarrollo local.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo⁷, el fortalecimiento de los gobiernos locales constituye un elemento clave para garantizar una gestión pública eficiente y una adecuada atención de las necesidades de la ciudadanía.

d. FUNDAMENTO ECONÓMICO

Yapatera desarrolla principalmente actividades vinculadas a la agricultura, el comercio y otras actividades productivas que dinamizan la economía local dentro de la provincia de Morropón.

La creación del distrito permitirá gestionar de manera más eficiente los recursos públicos y facilitará el acceso a mayores presupuestos para obras de infraestructura, servicios básicos y proyectos de desarrollo económico local.

Asimismo, una administración distrital propia permitirá formular y ejecutar proyectos orientados al fortalecimiento de las capacidades productivas de la población, promoviendo oportunidades de empleo, emprendimiento y crecimiento económico sostenible.

⁷ Defensoría del Pueblo. (2022). Fortalecimiento de los gobiernos locales y acceso a servicios públicos. Defensoría del Pueblo.

La descentralización fiscal y administrativa constituye una herramienta importante para promover el desarrollo territorial equilibrado y mejorar la calidad de vida de la población⁸.

Además, la propuesta normativa no generará gastos extraordinarios significativos al Tesoro Público, debido a que la implementación progresiva del nuevo distrito se realizará conforme a la disponibilidad presupuestal y en coordinación con las entidades competentes.

e. FUNDAMENTO DE DESCENTRALIZACIÓN Y GOBERNANZA LOCAL

La descentralización constituye una política permanente del Estado peruano orientada a promover el desarrollo integral y sostenible del país mediante la transferencia de competencias y recursos a los gobiernos regionales y locales.

En ese sentido, la creación del distrito Afrodescendiente de Yapatera permitirá fortalecer la gobernanza local y acercar la administración pública a la ciudadanía, facilitando una atención más eficiente de las necesidades de la población.

La conformación de una municipalidad distrital permitirá mejorar la planificación territorial, la ejecución de proyectos de inversión y la prestación de servicios públicos esenciales, contribuyendo a reducir las desigualdades sociales existentes.

Asimismo, fortalecerá la articulación institucional entre el gobierno local, el gobierno regional y el Gobierno Nacional, promoviendo una gestión más participativa y transparente.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sostiene que el fortalecimiento de los gobiernos locales mejora la capacidad del Estado para responder a las necesidades de la población y promover el desarrollo territorial sostenible⁹.

f. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y LOCALIZACIÓN

La propuesta de creación del distrito Afrodescendiente de Yapatera comprende una importante población distribuida entre el centro poblado principal y diversos caseríos aledaños, entre ellos Sancor, Las Pampas, Río Seco Alto, Río Seco

⁸ Banco Mundial. (2021). Descentralización y desarrollo territorial en América Latina. Banco Mundial.

⁹ OCDE. (2020). Gobernanza multinivel y descentralización en América Latina. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Bajo, Platanal Bajo, Chililique Alto, Palo Blanco, Papelillo, Panecillo, Cruz Pampa, La Viña, Belén, Sol Sol, Fátima, Chapica Carmelo, Chapica Campanas, La Peña, Chililique Bajo, El Aromo, Bodegas de Sancor, Cascaja, La Viña Chica y Argüelles.

La continuidad geográfica, la integración económica y social, así como la identidad cultural compartida entre estas localidades, constituyen elementos que sustentan técnica y territorialmente la viabilidad de la creación del nuevo distrito.

Asimismo, la delimitación territorial correspondiente deberá realizarse conforme a los procedimientos técnicos establecidos por las entidades competentes, garantizando seguridad jurídica y adecuado ordenamiento territorial.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática señala que la adecuada organización territorial permite optimizar la gestión pública y mejorar la prestación de servicios a la población¹⁰.

4. PROPUESTA DE SOLUCIÓN:

La creación del Distrito Afrodescendiente de Yapatera constituye una medida necesaria y legítima que permitirá fortalecer la descentralización, mejorar la gestión pública y reconocer la importancia histórica y cultural de una de las principales comunidades afroperuanas del país.

Ahora, a fin de realizar las acciones pertinentes que concluyan en la creación de su distrito, de conformidad con la Ley N° 27795 Ley de Límites Territoriales y su reglamento publicadas con Decreto Supremo N°. 019-2003-PCM y en coordinación con la autoridad regional, autoridades locales, poblaciones y las instituciones involucradas. La propuesta de solución se centra en:

- Fortalecer la identidad histórica y cultural de la población afroperuana.
- Mejorar la capacidad de gestión administrativa y política del territorio.
- Incrementar el acceso a recursos públicos y programas de inversión.
- Optimizar la prestación de servicios públicos esenciales.
- Impulsar proyectos de infraestructura, salud, educación y saneamiento.
- Promover el desarrollo económico local y mayores oportunidades productivas.
- Fortalecer la descentralización y la participación ciudadana.
- Reducir brechas sociales y territoriales en la zona.

¹⁰ Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2021). Perú: indicadores territoriales y población. INEI.

La declaración de interés nacional constituye el primer paso formal para evaluar su creación distrital mediante procedimientos técnicos rigurosos definidos por la normativa vigente. Esta propuesta legislativa busca acercar el Estado a la ciudadanía, promover el desarrollo territorial sostenible y garantizar mejores condiciones de vida para la población de Yapatera y sus caseríos aledaños.

5. MARCO NORMATIVO

La presente iniciativa legislativa se sustenta en las siguientes normas:

- Ley N. ° 27795 - Ley de Demarcación y Organización Territorial.
- Reglamento de la Ley 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial.
- Donde la Ley N° 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial establece que la PCM, a través de su– SDOT,¹¹ es la encargada de conducir el proceso de demarcación y organización territorial.
- Ley N. ° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización • Ley N° 30918, Ley que fortalece los mecanismos para el proceso de demarcación.
- Decreto Supremo N.º 019-2003-PCM - Lineamientos de demarcación territorial.
- Constitución Política del Perú¹². Este proyecto de ley cumple con lo dispuesto en los artículos de la Constitución Política del Perú, en especial los siguientes:
- Artículo 44: de la Constitución Política del Perú, son deberes primordiales del Estado, es defender la soberanía nacional, garantizar la vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.
- Artículo 188: Descentralización administrativa y promoción del desarrollo autónomo de los gobiernos locales.

¹¹ Secretaría Técnica de Demarcación Territorial

¹² La Constitución Política del Perú establece que la descentralización constituye una política permanente del Estado orientada al desarrollo integral del país. Asimismo, la Ley de Bases de la Descentralización promueve la organización territorial eficiente y la transferencia progresiva de competencias hacia los gobiernos locales.

- El artículo 189: establece que el territorio de la república se integra por distritos, departamentos, provincias y distritos y que preservan la unidad e integridad del estado y de la nación en los términos que fija la Constitución.
- Artículo 194: Derecho de los territorios a organizarse conforme a sus necesidades y características propias para promover el bienestar de sus habitantes.
- Artículo 200: Desarrollo social y económico en todos los niveles del territorio.
- Decreto Supremo N.º 191-2020-PCM, Reglamento de la Ley de Demarcación y Organización Territorial.

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

La presente iniciativa legislativa tiene naturaleza declarativa, por lo que no genera gasto inmediato al tesoro público ni demanda recursos adicionales al presupuesto nacional.

Sin embargo, los beneficios potenciales son significativos, entre ellos:

Fortalecimiento de la descentralización y gobernanza local.

Mejor capacidad de gestión administrativa.

Incremento de oportunidades de inversión pública.

Mejora progresiva en la prestación de servicios públicos.

Promoción de la identidad cultural afroperuana.

Impulso al desarrollo económico y turístico de la zona.

Además, la creación de un nuevo distrito permitiría canalizar de manera más eficiente los recursos públicos y atender directamente las necesidades de la población local.

Con la creación de una nueva jurisdicción administrativa se mejorará la gestión pública y los servicios de la provincia de Chincheros en general debido a que se hará más directa la prestación de servicios en beneficio de la población materia de atención, lo que lógicamente repercutirá favorablemente en los ciudadanos.

EFFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL

La presente propuesta legislativa no contraviene el ordenamiento jurídico vigente. Por el contrario, se encuentra alineada con las políticas nacionales de descentralización, inclusión social y desarrollo territorial promovidas por el Estado peruano.

Por ello, se ha cuidado de guardar concordancia con el ordenamiento constitucional y legal vinculado a la materia involucrada, como la Ley de Demarcación y Organización

Territorial, LEY N° 27795 y su Reglamento el Decreto Supremo N° 191-2020-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27795

Por estas consideraciones expuestas, donde la presente iniciativa legislativa se ajusta estrictamente al espíritu de la Constitución y de la Ley vigente en los casos de demarcación territorial.

VINCULACIÓN CON EL ACUERDO NACIONAL

El proyecto de Ley se encuentra enmarcado dentro de las políticas del Estado, y de manera específica en:

Política de Estado N.º 3: Afirmación de la identidad nacional

La propuesta fortalece el reconocimiento y preservación de la cultura afroperuana como parte fundamental de la identidad multicultural del país.

Política de Estado N.º 8: Descentralización política, económica y administrativa

La creación del distrito de Yapatera promueve la descentralización territorial y mejora la capacidad de gestión pública local.

Política de Estado N.º 34: Ordenamiento y gestión territorial

La propuesta contribuye al fortalecimiento de una adecuada organización territorial orientada al desarrollo sostenible y equilibrado.

Además, la Trigésimo Cuarta Política de Estado del Acuerdo Nacional sobre el Ordenamiento y gestión territorial, se colige a impulsar un proceso estratégico, eficaz y eficiente de ordenamiento y gestión territorial que asegure el desarrollo de todo el territorio del país.

VINCULACIÓN CON LA AGENDA LEGISLATIVA

La agenda legislativa es la relación de asuntos que los grupos parlamentarios planean discutir y resolver durante un periodo de sesiones en el Congreso, por ello, mediante Resolución Legislativa N°006-2024-2025-CR¹³, emitido por el Congreso de la República. Por tanto, la presente iniciativa legislativa tiene relación con:

Objetivo 1. Democracia y Estado de Derecho, en la Política de Estado N°8. Descentralización Política, Económica y Administrativa para propiciar el Desarrollo Integral, Armónico y Sostenido del Perú.

¹³ Aprobó la Agenda Legislativa para el Período Anual de Sesiones 2024-2025, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 02 de noviembre de 2023;

Objetivo II. Equidad y Justicia Social, en la Política de Estado N°10, reducción de la pobreza.